Skaberpartnerskabsaftale

Hovedaftale - Vidfluencer Denne skaberpartnerskabsaftale ("aftale") er lavet mellem:

1. Aryan Khan og Jonathan Neill, der handler sammen som Vidfluencer, et almindeligt partnerskab, der opererer hos vidfluencer.io ("Virksomhed", "vi", "os"); og

2. Den person, der er navngivet i Skaberdetaljerne nedenfor ("Skaberen", "dig"). Den træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter.

Skaberdetaljer

Skal udfyldes af skaberen før underskrivelse. Udfyld venligst hvert felt markeret med * (brug "N/A", hvis det ikke er relevant). Vi kan ikke starte arbejdet, før disse er afsluttet.

Fuldt juridisk navn *
Dit eget navn, som på dit ID

Skaber/kanalnavn
Navnet du poster under, hvis det er anderledes

Kontakt email *
Bruges til aftaler, betalinger og formelle meddelelser

adresse *
Din hjemme- eller virksomhedsadresse

Bopælsland *
Nødvendig til skatte- og reklameregler

Sociale kanaler og håndtag *
f.eks. TikTok, YouTube, Instagram links

PayPal e-mail *
Hvor dine betalinger vil blive sendt

momsnummer
Kun hvis du er momsregistreret

Alder * (sæt ét kryds): [ ] Jeg er 18 år eller derover [ ] Jeg er under 18 (en forælder eller værge skal også underskrive til sidst)

1. Forholdets formål og art

1.1 Company driver en tjeneste, der forbinder indholdsskabere med brandpartnerskab og muligheder for brugergenereret indhold (UGC).

1.2 Company er ikke et talent management-bureau. Virksomheden administrerer, dirigerer eller kontrollerer ikke skaberens kanaler, indholdsstrategi eller brand uden for de specifikke aftaler, det faciliterer i henhold til denne aftale.

1.3 Denne aftale skaber ikke et ansættelses-, agentur (udover at facilitere de specifikke aftaler beskrevet nedenfor), partnerskab eller joint venture-forhold. Creator er til enhver tid en uafhængig kontrahent og beslutter uafhængigt, om han vil acceptere, afslå eller forhandle enhver mulighed.

1.4 Denne aftale er ikke-eksklusiv. Creator forbliver fri til at søge og acceptere varemærkeaftaler uafhængigt eller gennem andre parter. Virksomhedens kommission (afsnit 3) gælder kun for handler, som virksomheden indfører, forhandler eller væsentligt letter.

Betalingsmetode * Bankoverførsel / Wise (vælg en)

Betalingsoplysninger:
Betalingsmetode * PayPal / bankoverførsel / Wise (vælg en)

Betalingsoplysninger:

2. Tjenester leveret af virksomheden

2.1 Company vil: • identificere og præsentere relevant brandpartnerskab og UGC-muligheder for Creator; • forhandle aftalevilkår på Skaberens vegne, hvor Skaberen beder det om det; og • udstede et aftalespecifikt tillæg for hvert brandpartnerskab (se afsnit 4).

2.2 Der opkræves ikke noget forhåndsgebyr af Creator for disse tjenester.

2.3 Company vil fortælle Creator, hvilket mærke det foreslår at introducere Creator til, og vil kun dele Creator's detaljer med et brand, når Creator har accepteret det.

2.4 Company har ingen bemyndigelse til at underskrive noget for Creator eller binde Creator til en aftale. Skaberen er kun bundet af et aftaletillæg, som skaberen har underskrevet.

3. Kommissionen

3.1 Rate. Virksomheden opkræver en kommission på 20 % af aftalegebyret for enhver aftale, som virksomheden køber, introducerer eller væsentligt faciliterer for skaberen, herunder brandpartnerskaber, UGC-kontrakter, sponsorater og affilierede arrangementer (en "virksomhedsaftale"). "Aftalegebyr" betyder det samlede beløb, der er betalt eller skal betales til skaberen af brandet under aftalen, eksklusive moms, som angivet i aftaletillægget.

3.2 Når det er optjent. Provision optjenes først, når en aftale er sikret og, medmindre aftaletillægget siger andet, beregnes den på betalinger, der faktisk modtages af Creator fra brandet. Hvis der ikke er nogen aftale, er der intet gebyr.

3.3 Hvem betaler, og hvordan. Hvert aftaletillæg vil angive kommissionssatsen og -beløbet, og om det trækkes, før midlerne betales til Creator, faktureres til Creator separat eller betales af brandet. Hvis brandet også betaler virksomheden en kommission for den samme aftale, vil aftaletillægget sige det, og virksomheden vil ikke opkræve skaberkommission for den aftale, medmindre aftaletillægget klart angiver, at begge gælder.

3.4 Fornyelser og udvidelser. Enhver fornyelse eller forlængelse af en virksomhedsaftale med det samme brand, som er aftalt inden for 6 måneder efter den dato, hvor virksomheden først introducerede Creator til det pågældende brand, behandles som en virksomhedsaftale, og der pålægges provision. En fornyelse eller forlængelse, der aftales derefter, uden involvering fra virksomheden, behandles som skaberen, der uafhængigt køber muligheden, og der gælder ingen kommission.

3.5 Uafhængige tilbud. Der gælder ingen kommission for aftaler, som Creator henter helt uafhængigt, uden virksomhedens introduktion eller materielle involvering.

3.6 Ikke-omgåelse. I 6 måneder fra den dato, hvor virksomheden introducerede Creator for et brand, vil Creator ikke handle med det pågældende brand gennem en anden kanal for at undgå kommission.

3.7 Parterne er enige om, at den tidsbegrænsede kommission på fornyede eller forlængede aftaler er en rimelig og forholdsmæssig beskyttelse af virksomhedens legitime interesse i de introduktioner, den foretager, og ikke er bredere i omfang eller varighed end nødvendigt til dette formål.

4. Individuelle aftaletillæg

4.1 Enhver varemærkeaftale faciliteret af virksomheden vil blive registreret i et separat, skriftligt aftaletillæg underskrevet af Creator. Hvert tillæg vil specificere: mærkets navn, leverancer, indholdsspecifikationer, tildelte brugsrettigheder, enhver eksklusivitetsperiode, aftalegebyret, kommissionen (se klausul 3.3), hvem der betaler skaberen og hvornår, deadlines og brandspecifikke krav.

4.2 Hvis et aftaletillæg er i konflikt med denne aftale, er aftaletillægget gældende, men kun for den specifikke aftale.

4.3 Ingen brandaftale er bindende for Creator, før Creator har gennemgået og underskrevet det relevante aftaletillæg.

5. Betalingsbetingelser

5.1 Hvert aftaletillæg vil angive, om brandet betaler Creator direkte eller betaler virksomheden.

5.2 Hvor virksomheden modtager penge for Creator, besidder virksomheden Creator's andel for Creator og betaler den af PayPal (medmindre en anden metode er aftalt skriftligt) inden for 7 dage efter modtagelse af clearede midler, medmindre aftaletillægget angiver en anden tidsramme. Virksomheden vil give Creator en kort erklæring, der viser det modtagne beløb og eventuelt fradrag.

5.3 Hver part bærer deres egne betalingsgebyrer, medmindre aftaletillægget siger andet.

5.4 Creator er eneansvarlig for deres egne skatteforpligtelser. Virksomheden tilbageholder ikke skat på skaberens vegne.

6. Skaberbekræftelser og adfærdskodeks

6.1 Creator bekræfter, at detaljerne i Creator Details er nøjagtige, at Creator frit kan indgå denne aftale, og at Creator er 18 år eller derover, eller at en forælder eller værge har underskrevet denne aftale nedenfor.

6.2 Når skaberen producerer indhold under et aftaletillæg, accepterer skaberen at:

- (a) levere indhold, der overholder specifikationerne og deadlines i aftaletillægget;
- (b) bevare fuld kreativ kontrol over format, stil og levering, forudsat at det endelige indhold opfylder brandets angivne krav;
- (c) tydeligt afsløre betalte partnerskaber i overensstemmelse med gældende annonceringsregler (for eksempel ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance eller tilsvarende i skaberens land), herunder en synlig #ad, #sponsored eller "betalt partnerskab"-mærke;
- (d) ikke vildlede varemærket, dets produkt eller virksomhed og ikke fremsætte falske, vildledende eller udokumenterede påstande;
- (e) ikke bruge optagelser, musik, billeder eller andet materiale, der krænker en tredjeparts intellektuelle ejendom eller rettigheder;
- (f) opretholde professionel adfærd i al kommunikation med brands og virksomhedsrepræsentanter;
- (g) undgå adfærd, der er ulovlig, diskriminerende, chikanerende, ærekrænkende, seksuelt eksplicit eller på anden måde med rimelighed sandsynligt vil skade brandets eller virksomhedens omdømme, mens der produceres indhold i henhold til denne aftale; og
- (h) straks afsløre enhver interessekonflikt (f.eks. en eksisterende aftale med en direkte konkurrent), før du accepterer et aftaletillæg.

7. Intellektuel ejendomsret og brugsrettigheder

7.1 Creator bevarer ejerskabet af det indhold, de producerer, underlagt de brugsrettigheder, der er givet til brandet og/eller virksomheden i henhold til det relevante aftaletillæg.

7.2 Eventuelle licensvilkår, brugsvinduer eller eksklusivitetsperioder er specificeret pr. aftale og strækker sig ikke ud over, hvad der er aftalt i dette aftaletillæg.

8. Fortrolighed Hver part vil holde alle ikke-offentlige oplysninger, der deles af den anden eller af en brandpartner (f.eks. aftalevilkår, gebyrer, ikke-udgivne produkter og kampagnestrategi) fortrolige og vil ikke videregive dem til tredjeparter uden samtykke, undtagen til professionelle rådgivere i henhold til en fortrolighedspligt, eller hvor offentliggørelse er påkrævet ved lov.

9. Databeskyttelse

9.1 Hver part vil overholde UK GDPR og Data Protection Act 2018 i forhold til personlige data, der deles under denne aftale.

9.2 Company vil bruge Creators personlige data til at køre denne tjeneste, til at foreslå og arrangere aftaler og til at foretage betalinger, og vil kun dele dem med et brand som angivet i paragraf 2.3. Virksomheden vil holde det sikkert og vil ikke sælge det.

10. Løbetid og opsigelse

10.1 Denne aftale har ingen fast slutdato og udløber ikke med tiden. Den forbliver i kraft, indtil en af parterne afslutter den med 14 dages skriftligt varsel i overensstemmelse med § 15 (Bekendtgørelser).

10.2 Hvis, når der gives varsel, et aftaletillæg fra virksomheden stadig er aktivt, ophører denne aftale ikke, før denne aftale er gennemført, på trods af 14-dages varsel. "Fuldført" betyder den sidste af kampagnens slutdato i aftaletillægget og den dato, hvor skaberen er blevet betalt fuldt ud.

10.3 Afslutning af denne aftale påvirker ikke: (i) kommission, der allerede er skyldig på aftaler, der er sikret, før den ophørte; (ii) forpligtelser i henhold til et aktivt aftaletillæg, som fortsætter, indtil denne aftale er gennemført; eller (iii) klausulerne 3.4 og 3.6 for mærker, Creator blev introduceret til, før det sluttede.

10.4 Hver af parterne kan afslutte denne Aftale øjeblikkeligt ved skriftlig meddelelse, hvis den anden begår en væsentlig misligholdelse, som ikke er afhjulpet inden for 14 dage efter skriftlig varsel, der kræver det. Virksomheden kan suspendere eller afslutte denne aftale øjeblikkeligt, hvis skaberen væsentligt bryder klausul 6.2.

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Companys rolle er begrænset til at introducere og facilitere muligheder. Medmindre andet er angivet i et aftaletillæg, er virksomheden ikke part i den underliggende brandaftale og er ikke ansvarlig for et brands manglende betaling, misligholdelse eller forseelse.

11.2 Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden for indirekte, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af denne aftale.

11.3 Intet i denne aftale begrænser eller udelukker nogen af parternes ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, for svig eller svigagtig vildledning eller for noget andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes i henhold til engelsk lov.

11.4 Med forbehold af klausul 11.3, vil virksomhedens samlede ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, hvad enten det er i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, ikke overstige den samlede kommission, som virksomheden har modtaget fra Creators handler i de 12 måneder før kravet.

12. Skadesløsholdelse Creator accepterer at holde virksomheden skadesløs for rimelige tab og omkostninger, der opstår som følge af tredjepartskrav forårsaget af Creators brud på klausul 6.2, Creators brug af krænkende materiale eller falske erklæringer i indhold produceret under denne aftale.

13. Tvistbilæggelse og gældende lov

13.1 Parterne vil først forsøge at løse enhver tvist uformelt gennem diskussion i god tro.

13.2 Denne aftale er underlagt lovene i England and Wales. Tvister, der ikke løses uformelt, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England and Wales.

14. Hele aftalen og ændringer

14.1 Denne aftale, sammen med eventuelle underskrevne aftaletillæg, er hele aftalen mellem parterne om dette emne og erstatter alle tidligere diskussioner eller aftaler, skriftlige eller mundtlige.

14.2 Hver part bekræfter, at den ikke har påberåbt sig nogen erklæring, der ikke er angivet i denne aftale, men intet i denne aftale udelukker ansvar for svigagtig urigtig fremstilling.

14.3 Enhver ændring af denne aftale skal være skriftlig og accepteret af begge parter (e-mail-bekræftelse er tilstrækkelig).

15. Meddelelser

15.1 Enhver meddelelse i henhold til denne aftale, herunder meddelelse om at afslutte den i henhold til afsnit 10, skal være skriftlig og sendes via e-mail til skaberens e-mailadresse i skaberdetaljerne og til den e-mailadresse, som virksomheden giver skaberen skriftligt eller ved en anden skriftlig metode, som er aftalt mellem parterne.

15.2 En meddelelse behandles som modtaget: hvis den sendes via e-mail før kl. 17.00 på en hverdag, den dag; ellers den næste hverdag; hvis det sendes med posten, to hverdage efter afsendelsen.

16. Adskillelse Hvis en bestemmelse findes ugyldig, ulovlig eller uhåndhævende, forbliver resten i kraft, og parterne vil forhandle i god tro om at erstatte den med en, der opnår den oprindelige hensigt så tæt som muligt.

17. Afkald Ingen svigt eller forsinkelse fra nogen af parternes side i at udøve en rettighed i henhold til denne aftale er et afkald på denne ret, og ingen enkelt eller delvis udøvelse af en rettighed forhindrer dens videre udøvelse.

18. Opgaveskaber må ikke overdrage, overføre eller underentreprise deres rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke. Virksomheden kan overdrage denne aftale til en efterfølger af sin virksomhed, forudsat at skaberen underrettes skriftligt.

19. Tredjeparts rettigheder Denne aftale giver ikke rettigheder til nogen, der ikke er part i den, og Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 gælder ikke for den.

20. Modparter og elektronisk signatur Denne aftale kan underskrives i modparter, herunder ved elektronisk signatur, som hver er en original, og som tilsammen udgør én aftale.

Underskrifter Denne aftale har ingen fast løbetid og fortsætter, indtil den afsluttes i overensstemmelse med afsnit 10.

På vegne af Vidfluencer (Aryan Khan og Jonathan Neill, der handler sammen som Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Skaber:

Navn (tryk): _____

Underskrift: _____

Forælder eller værge (kun hvis skaberen er under 18):

Jeg er Skaberens forælder eller værge. Jeg accepterer denne aftale og vil sørge for, at skaberen overholder den.

Navn (tryk): _____ Forholdet til skaberen: _____

Underskrift: _____